

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ООО «Децентрализованная
торговая система»

Протокол № 1 от «17» ноября
2025 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ
КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ**

г. Москва, 2025 год

Оглавление

Статья 01. Общие положения	3
Статья 02. Термины и определения	3
Статья 03. Принципы управления конфликтом интересов	4
Статья 04. Идентификация конфликта интересов	4
Статья 05. Порядок уведомления и рассмотрения	4
Статья 06. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов	5
Статья 07. Ведение Журнала конфликтов интересов	5
Статья 08. Обязанности	6
Статья 09. Ответственность	6
Статья 11. Заключительные положения	8
Приложение 01	9

Статья 01. Общие положения

1. Настоящее Положение об управлении конфликтом интересов (далее — Положение) направлено на:
 - а) предупреждение возникновения конфликта интересов;
 - б) выявление и анализ факторов, способствующих возникновению конфликта интересов;
 - в) установление процедур по предотвращению возникновения конфликта интересов и по его урегулированию;
 - г) защиту интересов Торговой системы, Участников торгов и их деловой репутации.
2. Положение распространяется на всех сотрудников, членов органов управления Торговой системы, а также ее контрагентов и Участников торгов, если их действия потенциально могут привести к конфликту интересов.
3. Настоящее Положение разработано с учётом Принципов корпоративного управления ООО «ДТС».
4. В случае противоречия между настоящим Положением и Уставом Общества применяется Устав.
5. Все приложения к Положению являются его неотъемлемой частью.

Статья 02. Термины и определения

1. В целях Положения применяются следующие термины и определения:

Конфликт интересов	Ситуация, при которой личная заинтересованность лица влияет или может повлиять на объективное исполнение им своих профессиональных обязанностей. Конфликт интересов может быть фактическим или потенциальным.
Личная заинтересованность	Возможность получения прямой или косвенной выгоды для себя или третьих лиц, включая родственников, друзей, деловых партнёров и т. п. в связи с выполнением служебных обязанностей
Журнал конфликтов интересов	Внутренний регистр, содержащий информацию о выявленных, предотвращённых и урегулированных конфликтах
Инициатор уведомления	Сотрудник, контрагент или участник торгов, который сообщает о потенциальном конфликте интересов.
Корпоративный конфликт	Разногласие между участниками ООО «ДТС», между органами управления либо внутри них, затрагивающее интересы Общества и (или) способное привести к нарушению его корпоративных прав, интересов участников и иных заинтересованных лиц.

2. Термины, специально не определенные в Положении, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Торговой системы, Правилами торгов и Правилами допуска.

Статья 03. Принципы управления конфликтом интересов

1. Законность — соответствие законодательству и иным нормативным актам Российской Федерации.
2. Объективность — всесторонняя оценка ситуации и принятие решений в интересах Торговой системы.
3. Прозрачность — фиксирование всех процедур в письменной форме.
4. Конфиденциальность — ограничение доступа к информации о конфликте интересов.
5. Индивидуальный подход — рассмотрение каждого конфликта интересов отдельно с учетом его особенностей.

Статья 04. Идентификация конфликта интересов

1. Потенциальные источники возникновения конфликта интересов:
 - а) участие в процедурах допуска к участию в торгах родственников;
 - б) перекрестные должности в аффилированных организациях;
 - в) владение долями или акциями заинтересованных сторон;
 - г) получение подарков, бонусов и (или) услуг от Участников торгов;
 - д) наличие внештатной занятости, связанной с деятельностью Торговой системы.
2. Обязанности сотрудника Торговой системы:
 - а) подать письменное уведомление в течение одного рабочего дня после выявления личной заинтересованности;
 - б) при изменении ситуации — предоставить дополнительное уведомление.
3. Руководители обязаны при приеме на работу и ежегодно информировать сотрудников об их обязанности по декларированию потенциального конфликта интересов.

Статья 05. Порядок уведомления и рассмотрения

1. Лицо обязано незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, уведомить о конфликте интересов Руководителя службы внутреннего контроля и Корпоративного секретаря Общества, по форме указанной в Приложении 01.
2. Уведомление регистрируется в Журнале конфликтов интересов.

Служба внутреннего контроля либо Ответственное лицо за управление рисками в течение 5 (пяти) рабочих дней проводит анализ потенциального конфликта интересов.

3. Служба внутреннего контроля либо Ответственное лицо за управление рисками по итогам проведенного анализа потенциального конфликта интересов:

- а) принимает решение об отсутствии конфликта интересов;
- б) предписывает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Статья 06. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

1. При выявлении конфликта интересов у члена Совета директоров вопрос подлежит вынесению на рассмотрение Совета директоров.
2. Член Совета директоров, в отношении которого выявлен конфликт интересов, обязан воздержаться от участия в голосовании по вопросу, связанному с конфликтом.
3. Возможные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
 - а) ограничение доступа к конфиденциальной информации;
 - б) замещение (отстранение) от принятия решений;
 - в) изменение круга полномочий;
 - г) досрочное расторжение трудового договора (в случае систематических нарушений).
4. Все принятые меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов документируются и подлежат контролю исполнения.

Статья 07. Ведение Журнала конфликтов интересов

1. Корпоративный секретарь ведёт Журнал конфликте интересов и обеспечивает включение вопросов об их урегулировании в повестку заседаний органов управления.
2. Журнал конфликтов интересов ведется в электронной форме и содержит:
 - а) номер и дата регистрации уведомления;
 - б) инициатор уведомления;
 - в) описание потенциального конфликта интересов;
 - г) дата принятия решения об отсутствии конфликта интересов (если применимо);

- д) принятые меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
 - е) дата завершения урегулирования конфликта интересов (если применимо).
3. Доступ к Журналу конфликтов интересов имеет Служба внутреннего контроля, Служба управление рисками, Генеральный директор Торговой системы.

Статья 08. Обязанности

1. Сотрудники Торговой системы обязаны:
- а) декларировать личную заинтересованность;
 - б) соблюдать принятые меры по урегулированию конфликта интересов;
 - в) участвовать в обучении по регулированию конфликта интересов.
2. Руководство Торговой системы обязано:
- а) обеспечивать обучение сотрудников по регулированию конфликта интересов;
 - б) организовывать ежегодную отчетность по урегулированию конфликта интересов;
 - в) инициировать внутренние расследования (при необходимости).

Статья 09. Ответственность

1. Сотрудник несет дисциплинарную ответственность за:
- а) сокрытие конфликта интересов;
 - б) нарушение мер урегулирования;
 - в) недостоверные сведения в уведомлении.
2. За нарушение требований Положения применяются меры:
- а) предупреждение, выговор;
 - б) дисциплинарное взыскание;
 - в) лишение премии;
 - г) досрочное расторжение трудового договора (в случае систематических нарушений).
3. Меры за нарушение требований Положения применяются по итогам проверки Службой внутреннего контроля или Ответственным лицом за управление рисками Торговой системы.

Статья 10. Порядок разрешения корпоративных конфликтов

1. Принципы разрешения корпоративных конфликтов

- а) Законность и соблюдение положений Устава Общества, внутренних документов и действующего законодательства РФ;
- б) Недопущение конфликта интересов при разрешении корпоративного конфликта;
- в) Превентивность — принятие мер по недопущению эскалации конфликта;
- г) Конфиденциальность — обеспечение ограничения доступа к сведениям о конфликте.

2. Органы, уполномоченные на рассмотрение корпоративных конфликтов

Разрешение корпоративных конфликтов осуществляется:

- а) Советом директоров — по вопросам, относящимся к его компетенции, включая оценку конфликта интересов у членов Совета директоров;
- б) Правлением Общества — по всем вопросам, не отнесённым к компетенции Совета директоров и исключительной компетенции Общего собрания участников;
- в) Генеральным директором — при отсутствии конфликта интересов, с последующим докладом Правлению;
- г) Общим собранием участников — в случае корпоративного конфликта между органами управления или невозможности его урегулирования на уровне Совета директоров и Правления;
- д) При необходимости — третьей стороной, включая Арбитражный центр при РСПП или привлечённого медиатора.

Порядок действий при возникновении корпоративного конфликта

- а) Инициатор (член органа управления, участник или иное заинтересованное лицо) подаёт письменное уведомление о наличии корпоративного конфликта на имя Генерального директора или Председателя Правления;
- б) В течение 5 рабочих дней информация о конфликте рассматривается Правлением, включая правовую оценку возможного ущерба интересам Общества;
- в) По результатам рассмотрения вырабатываются меры урегулирования: переговоры, внутреннее служебное разбирательство, вынесение вопроса на голосование.

3. Формы урегулирования корпоративных конфликтов

- а) Проведение заседания Правления с оформлением протокола;
- б) Вынесение вопроса на Совет директоров;

- в) Вынесение вопроса на общее собрание участников;
 - г) Назначение внутренней служебной проверки;
 - д) Заключение медиативного соглашения;
 - е) Передача спора на третейское рассмотрение (Арбитражный центр при РСПП) после соблюдения претензионного порядка.
4. Контроль за разрешением
- а) Контроль за реализацией решений по урегулированию корпоративных конфликтов осуществляет служба внутреннего контроля;
 - б) Все документы, касающиеся разрешения конфликта, хранятся в отдельной папке с ограниченным доступом.
5. Особые положения
- а) В случае выявления, что конфликт повлѣк нарушение законодательства или лицензионных требований, Общество обязано уведомить об этом Банк России в срок, установленный нормативными актами;
 - б) Решения по конфликтам, влияющим на управляемость и непрерывность деятельности, подлежат обязательному документированию.

Статья 11. Заключительные положения

1. Положение утверждается Советом директоров Торговой системы.
2. Пересмотр и актуализация Положения проводятся не реже одного раза в 2 (два) года и (или) при систематическом выявлении конфликтов интересов.
3. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет служба внутреннего контроля.
4. Положение подлежит обязательному размещению на Сайте торговой системы.

Приложение 01

Форма уведомления о конфликте интересов

ФИО сотрудника: _____

Должность: _____

Описание ситуации:

Лица, вовлечённые в ситуацию:

Дата возникновения: _____

Подпись: _____

Дата: _____